

גישת דמוקרטיה מתגוננת

מדינה דמוקרטית מגנה על עצמה מפני קבוצות או אנשים שמסכנים או מאיימים על הסדר הציבורי ועל ביטחון המדינה. זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה תוך כדי פגיעה בזכויותיהם הטבעיות של פרטים וקבוצות גם במחיר של הוצאתם אל מחוץ לחוק. מדינת ישראל מאז קיומה משתמשת ומיישמת את עקרון הדמוקרטיה המתגוננת, לשם כך מדינה דמוקרטית משתמשת ב"כלים" כמו: מעצר מנהלי, הוצאת קבוצות אל מחוץ לחוק ובמסגרת תקנות לשעת חירום, שימוש בצנזורה וכו'...

הגישה המתנגדת לדמוקרטיה המתגוננת: ישנן מדינות (אירופה, ארה"ב) שמתנגדות ולא מאמצות את גישה הדמוקרטיה המתגוננת, לטענתם אסור לפגוע ולרסן קבוצות או בודדים בגלל התארגנות או התבטאויות גם אם הן גזעניות ואנטי דמוקרטיות. רק אם אותו אדם או קבוצה יפרו את החוק, ניתן יהיה לפעול נגדם בהתאם לחוק הקיים במדינה. משום שהזכויות הטבעיות הן הבסיס של הדמוקרטיה השייכות לאדם או לקבוצה עצמה אסור למדינה לפגוע הזכויות יסוד אלו.

כלים לדמוקרטיה מתגוננת:

א. **מעצר מנהלי**: מדינה דמוקרטית שמממשת את גישת הדמוקרטיה המתגוננת משתמשת בכלי הנקרא מעצר מנהלי

ב. **צנזורה צבאית**: ידיעות שקשורות לביטחון המדינה אסורות לפרסום לציבור הרחב אלא אם כן הצנזור הראשי בצה"ל אישר את פרסום הידיעה, בנוסף, צנזורה יכולה להיעשות על ידי האזנות לשיחות טלפון, צנזורה במכתבים וכו'.. כמובן שכלי זה פוגע בזכות הציבור לדעת, חירות המידע, הזכות לפרטיות ועוד..

ג. **הוצאת קבוצות אל מחוץ לחוק**: מדינה דמוקרטית פוסלת התארגנויות של קבוצות אנטי דמוקרטיות עד כדי הוצאתן אל מחוץ לחוק, כמו לדוגמא הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית שהוצא אל מחוץ לחוק משום שלטענת ממשלת ישראל מהות התנועה מסיתה את כל הפלסטינים לרצוח יהודים ולכן כל הפעילות שלהם אסורה על פי החוק. רק בית המשפט מוציא את מחוץ אל לחוק קבוצות כשהוא משוכנע שהן מהוות סכנה למדינה הדמוקרטיות. לדוגמא: "כהנא חי", "לה פמיליה", "תג מחיר", "להבה".

ד. **פסילת רשימות או מועמדים לכנסת**: על פי חוק יסוד הכנסת וחוק המפלגות, מפלגה לא יכולה להשתתף בבחירות לכנסת אם בין מטרותיה:

- שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
- הסתה לגזענות
- תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל

ביטחון ודמוקרטיה

במדינות דמוקרטיות ישנם חוקים ואמצעים המתירים לפגוע בחירויות יסוד בעת סכנה ממשית לביטחון המדינה, למשל בזמן חירום ומלחמה, במטרה להגן על הבטחון ולאפשר את המשך קיומה של המדינה ואת הסדר הציבורי. חוקים אלו יוצרים מתח והתנגשות בין עקרונות הדמוקרטיה ומימוש זכויות האדם והאזרח לבין הבטחת בטחון המדינה. ביניהם:

תקנות לשעת חירום/ חקיקת חירום

הממשלה מוסמכת להתקין תקנות לשעת חירום במטרה להגן על המדינה, על ביטחון הציבור ולשם אספקת שירותים חיוניים. תקנות אלו יכולות לגבור על הוראות חוקים רגילים (למעט חוקים חסינים כמו ח"י: כבוד האדם וחירותו, ח"י חופש העיסוק וח"י: הכנסת). לפי החוק בישראל ניתן להתקין רק כשהכנסת מכריזה על מצב חירום במדינה. בפועל, מאז הקמת המדינה מוכרז בה על-ידי הכנסת מצב חירום (ההכרזה מחודשת אחת לשנה).

מעצר מנהלי

כליאת אדם באופן זמני ללא כתב אישום או משפט. המדינה מתבססת אך ורק על חשד שהאדם או הקבוצה מהווים סכנה מידית לביטחון המדינה, לעצור או לקבוצה אין יכולת להגן על עצמם. כמובן שכלי זה פוגע בחירות האדם ובזכות להליך משפטי הוגן. בישראל נעשה שימוש נרחב במעצר זה, גם כלפי פלסטינים וגם כלפי יהודים.

זהו מעצר מניעתי מיידי ללא הליך פלילי רגיל כנגד העצור, כלומר גם מבלי שיואשם בביצוע עבירה כלשהי. מטרתו למנוע פגיעה בביטחון הציבור והמדינה. הליך זה נתון לביקורת רבה בשל הפגיעה הקשה בזכויות ולכן חלות עליו הגבלות בחוק (בסמכות שר הביטחון בלבד להורות על ביצועו, תקף לתקופה של 6 חודשים וניתן להארכה).